

1500756-02.2020.8.26.0238

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ACAUA MULLER FERREIRA TIRAPANI

Comarca: Ibiúna

Foro: Foro de Ibiúna

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DENISMAR FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ACAUA MULLER FERREIRA TIRAPANI

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de DENISMAR ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibiúna

Foro de Ibiúna

1ª Vara

Praça Monsenhor Antônio Pepe, 02, Ibiuna - SP - cep 18150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500756-02.2020.8.26.0238 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500756-02.2020.8.26.0238

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DENISMAR FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ACAUA MULLER FERREIRA TIRAPANI

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de DENISMAR FERREIRA, devidamente qualificado na denúncia, dada como

incurso na pena do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pois, no dia 07 de outubro de 2020, por volta das 21h, na Rua Antônio Francisco Lisboa, Bairro Gemima - Curral, cidade e comarca de Ibiúna-SP, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para entrega a consumo de terceiros (tráfico), 10 (dez) porções de cocaína, na forma de pó, pesando aproximadamente 21g (vinte e um gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, auto de constatação preliminar de fls. 11/12 e laudo de exame químico toxicológico (fls.112/115).

Auto de prisão em flagrante (fls. 01/02). Boletim de ocorrência (fls. 03/05). Auto de exibição e apreensão (fls. 13/14). Laudo pericial (fls. 112/115).

Citado, o réu ofereceu defesa prévia (fls. 225).

Em audiência de instrução, foram ouvidas testemunhas e após, o réu foi interrogado (fls. 264/265).

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugnou pela total procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia. Já a Defesa pela absolvição.

É O RELATÓRIO.

Fundamento e decido.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se bem consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), pelo auto de constatação preliminar (fls. 11/12), pelo Laudo pericial (fls. 112/115), bem como pela prova oral coligida.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado. Vejamos.

O Policial Militar Rafael Henrique Jommertz relatou que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento pelo bairro Gemima, que, infelizmente, foi tomado pelo tráfico de drogas. Em frente ao bar do Luciano, foi abordado o réu, porque ele demonstrou nervosismo exacerbado ao avistar os policiais. Nos bolsos da calça do réu, foram encontradas 10 porções de cocaína, um aparelho celular e R\$ 135,00 em notas trocadas. Questionado, o réu entrou em contradição e, posteriormente, admitiu que estava vendendo drogas no local. Disse, ainda, que o "dono" da biqueira seria o "Bozó". Deslocaram-se à residência do réu, que fica em área rural, do outro lado da cidade, onde a mãe dele apresentou seu documento, em seguida, o réu foi apresentado na Delegacia de Polícia, onde voltou a confessar o crime.

O Policial Militar Renato Aparecido Cunha da Silva apresentou relato idêntico.

Interrogado, o réu negou a prática do crime de tráfico de drogas. Alegou ser apenas usuário de drogas, sustentando que havia comprado as porções de cocaína que estavam consigo para uso durante a semana. Negou ter confessado o crime na Delegacia de Polícia. Disse não saber ler nem escrever

Pois bem.

As palavras dos agentes estatais, que apreenderam o entorpecente na posse do réu, além de harmoniosas entre si, guardam conformação com o restante da prova, razão pela qual inexistem quaisquer motivos para suspeitar de suas credibilidades.

Nem se diga que a condenação não pode basear-se na palavra dos policiais, já que estes testemunhos podem e devem ser aceitos como prova idônea, salvo quando evidente alguma situação ou circunstância que indique o contrário.

Neste sentido, cita-se: "É inaceitável a preconceituosa alegação que o depoimento de policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório." (TACrimSP, RT, 530/372) No mesmo sentido: TACrimSP, Acrim 795.471, RJDTACrim 18/80, TJSP, Acrim 165.319, RT 714/349.

Desse modo, sendo suas versões irretorquíveis, merecem acolhimento com a validade probatória ordinária.

Ademais, a traficância restou comprovada pelas circunstâncias da apreensão do entorpecente, sua quantidade, forma de acondicionamento (divididas em porções).

Diz o réu que nunca foi traficante, pois sempre foi usuário de drogas. Todavia, é sabido, lamentavelmente, que muitos usuários de drogas valem-se do comércio ilegal

de tais substâncias para sustentar seu próprio consumo. E no presente caso, esta era a circunstância em que o acusado se encontrava imerso. Desta sorte, resta comprovada a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Não existem causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade.

Comprovadas autoria e materialidade, a condenação é medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, verificando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, atento dolo normal à espécie. O acusado é primário e não ostenta antecedentes criminais, pelo que, fixo a pena base no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, deixo de considerar a atenuante da confissão, porquanto a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula n.º 231 do STJ). Assim, fixo a pena intermediária 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, em vista da incidência do redutor do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, no patamar de 2/3, as penas deverão ser fixadas, em definitivo, em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Tendo em vista a ausência de elementos para avaliar a capacidade financeira dos réus, fixo cada dia multa no valor unitário mínimo.

O entendimento deste juízo é no sentido de que a pena deverá ser cumprida inicialmente no regime aberto nos termos do entendimento consagrado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos de Habeas Corpus 111.840, que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do §1º, artigo 2º da Lei 8.072/90, com redação dada pela Lei 11.464/07.

Embora se trate, in casu, de condenação pela prática do repulsivo e degradante delito de tráfico de entorpecentes, entendo socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritiva de direitos, consistente em: 1) prestação de serviços à comunidade pelo prazo integral da condenação e 2) limitação de final de semana pelo prazo integral da condenação, com fulcro nos termos do §2º, do artigo 44, do Código Penal, todavia, com observância do regime aberto em caso de descumprimento.

Incabível também a suspensão condicional da pena, diante do montante da pena aplicada, por não preencher os requisitos do art. 77, inciso II, do Código Penal.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra DENISMAR FERREIRA (RG 34817633/SP) para condená-lo à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração ao disposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, que ora substituo por duas restritiva de direitos, consistente em: 1) prestação de serviços à comunidade pelo prazo integral da condenação e 2) limitação de final de semana pelo prazo integral da condenação, com fulcro nos termos do §2º, do artigo 44, do Código Penal, todavia, com observância do regime aberto em caso de descumprimento.

Faculto a ré o apelo em liberdade, uma vez que não mais permanecem presentes os motivos que indicam necessidade da custódia cautelar, conforme artigo 312, do Código de Processo Penal, encontrando-se, inclusive, o réu solto.

Não há se falar em condenação à reparação mínima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, pois se trata de crime vago.

Expeça-se ofício nos termos do §2º e seguintes, do art. 63, da Lei nº 11.343/06. Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente ação criminal, tomem-se as seguintes providências: Lance-se o nome do réu no rol dos culpados; Expeça-se a competente guia de recolhimento, provisória ou definitiva, conforme o caso; Em cumprimento ao disposto no artigo 72, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; Oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes criminais, fornecendo as informações sobre a condenação do réu.

Havendo defensor(a) nomeado(a) pelo convênio firmado entre a OABSP e a Defensoria Pública, fixo os honorários advocatícios no patamar máximo previsto na tabela vigente.

Expeça-se a certidão.

Custas na forma da lei, nos termos do art. 804, do CPP.

P.I.C.

Ibiuna, 19 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA